

일련번호	5	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	추징	재정상 조치금액	19,342,000원
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 계획공정률 수정에 따른 보증료 추징 지연

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사에서는 2018.5.23. ○○○○○○(주)이 시행하는 ○○ ○○ ○○ 파인앤유 사업장에 대한 계획공정률 변경 요청이 있어 [표1]과 같이 계획공정표를 수정하였다.

[표1] ○○○○○○(주) ○○ ○○ 사업장 계획공정표 수정현황

고객명	사업장	수정사유	입주예정월		비 고
			당 초	변 경	
○○○○○○(주)	○○ ○○ ○○ 파인앤유	시공사 변경으로 인한 준공 지연	2018년 9월	2018년 12월	

2. 관계법령 등(판단기준)

「보증관리세칙」 제28조 제3항에 따르면 사업계획변경승인 등으로 사용검사 예정월이 지연되어 계획공정률을 수정하는 경우에는 보증기간의 지연일수에 대하여 「보증규정시행세칙」 제46조에 의거 추가보증료를 징수하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 「보증규정시행세칙」 제46조 제1항 제1호에 따르면 사업계획변경승인으로 사용검사예정월이 지연되어 「보증관리세칙」 제28조에 의해 계획공정률을 수정하는

경우에는 그 수정하는 때에 사업계획변경 승인으로 변경된 보증기간의 지연일수에 대한 보증료를 추징하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편, ○○○○○○(주)의 ○○ ○○ ○○ 파인앤유 사업장 보증기간과 보증 발급시 수납한 보증료는 [표2]와 같다.

[표2] ○○○○○○○ ○○ ○○ 사업장 주택분양보증 발급내역

보증서번호	보증기간	보증금액	보증료	비 고
01282016-101-0007600	2016.5.26. ~ 2018.10.31.	40,366,340,000원	186,900,000원	

위 사업장의 계획공정률을 수정하여 입주예정월이 변경되었으므로 계획공정률 수정시 보증기간을 변경하고, 변경된 입주예정월(2018년 12월) 다음달 말일까지의 보증료를 수납하여야 했으나, 서울동부지사에서는 감사일 현재까지 보증기간을 변경하지 않았으며, 그 결과 연장된 보증기간동안의 보증료 19,342,000원이 수납되지 않았다.

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과를 받아들이면서, 변경기간동안의 보증료를 수납하고 향후에는 이러한 일이 재발하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 ○○○○○○(주)의 ○○ ○○ ○○ 파인앤유 사업장의 입주예정월 변경과 관련하여 보증기간을 연장하고 보증료 19,342,000원을 수납하시기 바랍니다.(시정)